



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) Projeto de Lei 481/2023

Proponente:	Carlos Búrigo
Ementa:	Altera a Lei n.º 14.961, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos, altera as Leis n.º 10.330, de 27 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências, e a Lei n.º 9.519, de 21 de janeiro de 1992, que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. (SEI 15255-01.00/23-6)
Relator:	Deputado(a) Frederico Antunes
Parecer:	Favorável

PARECER N.º 47/2024

1. Ao exame e parecer desta Comissão de Constituição e Justiça vem o Projeto de Lei nº 481/2023, de autoria do Deputado Carlos Búrigo, dispondo sobre a alteração da Lei nº 14.961/16, notadamente para incluir na referida norma os artigos 14-A, 14-B e 14-C, os quais dispõem sobre a instituição do *Selo Verde para plantios regularmente licenciados de florestas plantadas pelo órgão licenciador do Estado do Rio Grande do Sul*.

2. A proposição aborda sobre os objetivos do *Selo Verde*, os aspectos a serem observados para a concessão da referida certificação, bem como a quem o *Selo Verde* se destina e o seu prazo de vigência – que será o mesmo da Licença de Operação emitida pelo órgão licenciador para os plantios de florestas. Vale dizer que tais disposições da minuta normativa se tratam de definições de ordem conceitual que não representam deveres do ente público, nem comandos imperativos destinados aos cidadãos.

3. Na sua *Justificativa*, o Parlamentar autor ressalta que o *Selo Verde para Floresta Plantada no RS*, é uma ferramenta que visa reconhecer os povoamentos florestais licenciados no RS, que estejam em



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

conformidade com a legislação ambiental, atendam os preceitos e diretrizes da Sustentabilidade e que esteja envolvido na atividade agrícola que objetiva a melhoria da qualidade de vida da sociedade gaúcha. Prossegue, afirmando que a referida premiação se justifica por este Estado exigir desta cultura que atenda ao Zoneamento Ambiental da Silvicultura, instituído pela Resolução do CONSEMA Nº 498/2023 e passe pelo processo de Licenciamento Ambiental da Silvicultura, instituído pela Lei nº 14.961/2016. E conclui, afirmando que a existência do Selo Verde para os plantios de florestas plantadas licenciados, se adaptam às exigências condicionadas pelo mercado nacional e internacional, possibilitando ao empreendedor de silvicultura comercializar sua produção de forma ambientalmente satisfatória e agregar preço ao seu produto, enriquecendo a economia local e/ou regional.

4. Adentrando, especificamente, na análise jurídica da proposta apresentada, cumpre destacar a regularidade da iniciativa legislativa por força do disposto no art. 24, incisos V e VI, da Constituição Federal, que definem como concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção, bem como sobre conservação da natureza, defesa dos recursos naturais, além de proteção do meio ambiente. E os dispositivos constitucionais ora citados indicam a regularidade da iniciativa legislativa quando conjugados com o art. 52, inciso XIV, da Constituição Estadual, que apontam a competência deste Parlamento para dispor sobre todas as matérias constantes do art. 24 da Carta Magna.

5. Ainda na seara da análise da constitucionalidade, convém salientar o disposto no art. 184 da Constituição Estadual, que dispõe que, dentre os objetivos da política agrícola do nosso Estado, está o *desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades, a partir da vocação e da capacidade de uso do solo, levada em conta a proteção ao meio ambiente.*

6. Por todo o exposto, no plano desta análise, verifica-se que a pretendida proposta normativa merece prosseguimento, motivo pelo qual essa Comissão exara **parecer favorável** à tramitação da matéria nesse Parlamento.

Sala das Sessões, em



Assembleia Legislativa


Estado do Rio Grande do Sul

Deputado Frederico Antunes - Relator

Deputado Marcus Vinícius - Presidente

Deputada Delegada Nadine

Deputado Professor Bonatto

Deputado Edilson Brum

Deputado Cláudio Tatsch

Deputado Capitão Martim

Deputado Delegado Zucco

Deputada Luciana Genro